

OPINIÃO

Código de Defesa do Contribuinte: tentativa de equilibrar relação historicamente desigual

[Rebeca Santiago](#)

28 de janeiro de 2026, 7h02

Tributário

Foi publicada, em 9 de janeiro de 2025, a Lei Complementar nº 225/2026, que instituiu o chamado Código de Defesa do Contribuinte, em um contexto de alterações significativas no sistema tributário brasileiro decorrentes da Emenda Constitucional nº 132/2023. A nova lei surge concomitantemente à implementação do modelo de tributação sobre o consumo baseado no IVA dual (CBS e IBS), ampliando o debate sobre os limites da atuação fiscal e as garantias asseguradas ao contribuinte.

[APOIO](#)

Divulgação



Uma leitura inicial do código pode sugerir a positivação de um conjunto inteiramente novo de direitos em favor do contribuinte. Essa percepção, contudo, não resiste a uma análise mais detida e sistemática de suas disposições.



A edição do Código de Defesa do Contribuinte não alterou o papel central desempenhado pelo Código Tributário Nacional (CTN), que permanece como o principal diploma estruturante do direito tributário brasileiro. Conceitos fundamentais, como obrigação tributária, crédito tributário, lançamento, decadência e prescrição,

anterioridade.

O novo código, portanto, não promove uma ruptura ou revolução no sistema tributário, mas exerce função eminentemente complementar, sobretudo nos planos procedimental e principiológico, ao diferenciar condutas fiscais, explicitar mecanismos de incentivo ao bom pagador e conferir maior visibilidade às garantias já existentes.

O principal impacto do Código de Defesa do Contribuinte se manifesta na tentativa de reconfiguração da relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte, historicamente marcada por assimetrias estruturais e por um tratamento normativo indiferenciado entre contribuintes adimplentes e inadimplentes.

Durante décadas, o sistema tributário brasileiro operou sob uma lógica que equiparava, na prática, o contribuinte cumpridor de suas obrigações fiscais àquele que adotava condutas reiteradas de inadimplemento, sem a previsão de distinções normativas efetivas capazes de desestimular o uso da mora e da dilação processual como estratégia econômica racional.

É nesse contexto que o Código busca romper com a lógica tradicional ao instituir uma presunção expressa de boa-fé do contribuinte e vincular a concessão de benefícios fiscais e procedimentais ao atendimento de critérios objetivos de conformidade cooperativa.

Trata-se de uma mudança de paradigma relevante, na medida em que o sistema deixa de operar exclusivamente sob uma lógica repressiva e incorpora mecanismos estruturados de cooperação e de *compliance* tributário.

Para os contribuintes, essa alteração produz efeitos concretos, uma vez que o cumprimento espontâneo das obrigações deixa de ocupar um plano meramente abstrato e passa a integrar a lógica decisória do sistema, com impactos sobre previsibilidade regulatória, custos de conformidade e redução de fricções administrativas.

Ao mesmo tempo, a boa-fé deixa de ser um argumento meramente retórico e passa a operar como fundamento relevante das estratégias defensivas, ao projetar efeitos relevantes na formação do convencimento administrativo e judicial em favor do contribuinte.

Em recente decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5041309-87.2025.4.04.0000, o desembargador Leandro Paulsen aplicou expressamente a presunção de boa-fé prevista no Código de Defesa do Contribuinte para suspender a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) pelo Ibama.

Spacca



densidade normativa ao princípio incorporado pelo código e sinalizou uma inflexão na interpretação da atuação fiscal, com enfoque ao comportamento efetivo do sujeito passivo.

Conformidade fiscal

Além da consagração de princípios, o código introduz benefícios objetivos e economicamente relevantes para contribuintes que demonstram elevado grau de conformidade fiscal, inclusive mediante a mitigação de sanções, desde que observados critérios cumulativos previamente definidos em lei.

Essa lógica se concretiza de forma expressa no artigo 41 da Lei Complementar nº 225/2026, que condiciona a fruição de vantagens institucionais à obtenção dos selos de conformidade previstos no artigo 40, no âmbito dos programas estruturados de estímulo à conformidade.

A legislação organiza três programas de conformidade tributária e aduaneira no âmbito da Receita Federal: o Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal (Confia), direcionado a pessoas jurídicas com estrutura de governança tributária ou sistema formal de gestão de conformidade; o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Sintonia), destinado a contribuintes regulares; e o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA), voltado ao fortalecimento da segurança da cadeia de suprimentos internacionais e ao estímulo ao cumprimento voluntário da legislação aduaneira.

Os contribuintes bem classificados nesses programas podem obter selos de conformidade aptos a assegurar benefícios concreto, dentre os quais se destacam o desconto de 1% a 3% no pagamento à vista da CSLL, a preferência como critério de desempate em processos licitatórios, a vedação ao arrolamento de bens e direitos, salvo em hipóteses cautelares, além de atendimento prioritário e comunicações preventivas pela administração tributária.

Esses mecanismos evidenciam a opção do Código de Defesa do Contribuinte por uma lógica de diferenciação positiva do bom pagador, ao incorporar instrumentos voltados à eficiência administrativa e ao estímulo à conformidade fiscal.

Devedor contumaz

Outro aspecto relevante da Lei Complementar nº 225/2026 consiste na introdução do conceito legal de devedor contumaz. A identificação de agentes que reiteradamente deixam de cumprir obrigações tributárias representa, em tese, um avanço institucional, na medida em que busca enfrentar práticas de inadimplência estrutural, coibir distorções concorrenciais e proteger o mercado contra estratégias deliberadas de não pagamento.

O diploma normativo apresenta avanços ao estabelecer parâmetros objetivos para a caracterização da inadimplência substancial e reiterada, valendo-se de critérios de natureza quantitativa, temporal e patrimonial, além de excluir expressamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

interpretação da administração tributária e à consolidação da jurisprudência.

Para que o instituto cumpra sua função, a delimitação da inadimplência injustificada precisará ser construída a partir de parâmetros verificáveis, como o histórico de conformidade do contribuinte, a efetiva capacidade econômica de adimplir, a demonstração de esforços concretos de regularização e a inexistência de condutas voltadas à ocultação patrimonial ou à frustração da cobrança.

A abertura interpretativa traz consigo o risco de aplicações assimétricas e ampliação da discricionariedade administrativa, razão pela qual a aplicação desses critérios demandará especial cautela, sob pena de o legítimo enfrentamento da inadimplência estrutural resultar em insegurança jurídica ou em ampliação indevida da litigiosidade, sobretudo em situações de dificuldade econômico-financeira legítima.

Efetividade do código

O Código de Defesa do Contribuinte consolida e sistematiza diretrizes orientadas à aplicação do Direito Tributário, com especial ênfase na diferenciação de condutas e na incorporação de incentivos associados à conformidade fiscal.

Em um cenário de reforma tributária e de convivência entre o regime anterior e o novo modelo de tributação sobre o consumo, essa opção legislativa sinaliza uma tentativa de reequilibrar a relação entre Fisco e contribuinte, ao conciliar arrecadação, eficiência administrativa e estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias.

A efetividade do código, todavia, não se esgota na enunciação de comandos normativos, mas está condicionada à aplicação equilibrada pela administração tributária, especialmente no que se refere à classificação dos contribuintes, assim como da adequada articulação entre mecanismos de repressão à inadimplência estrutural e incentivos conferidos aos contribuintes regulares, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da confiança legítima no sistema.

Rebeca Santiago

é advogada do Monteiro & Monteiro Advogados.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **Código de Defesa do Contribuinte**



compartilhe

Digite seu e-mail

RECEBER



Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**



OPINIÃO
Garantia do juízo não pode ser pedágio para tutela provisória



OPINIÃO
Código do Contribuinte classifica regras para devedores do Fisco



OPINIÃO
Devedor contumaz e os limites de acesso à recuperação judicial



OPINIÃO
Perspectiva tributária para 2026 (à luz de 2025) no âmbito d STJ



OPINIÃO
LC 225: aspectos controvertidos dos créditos em situação irregular



OPINIÃO
LC 225/2026 promove recrudesimento penal contra devedor contumaz



OPINIÃO
PLP 125 sistematiza autorregularização como direito do contribuinte



OPINIÃO
Direito brasileiro v tensionamento entre legislação e jurisdição



OPINIÃO
Governança cooperativa e uniformização no sistema penal-tributário



OPINIÃO
STJ põe pá de cal no 'jeitinho brasileiro' da Fazenda Pública



quarta-feira
28 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

